



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/658/2024

המפקחת על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

לפני כבוד המפקחת על רישום מקרקעין
עינת מידן בלום

סטרול ארצי

התובע:

באמצעות ב"כ עו"ד גלנטי ניב דוד
-נגד-

אזולאי אסופית

1.

הנתבעים:

אזולאי יובל

2.

באמצעות ב"כ עו"ד אלטמן דניאל

פסק דין

תביעה למתן צו המתיר לתובע להרחיב את דירתו על גג תוספת הרחבה שבנו הנתבעים;
ולבניית מחסן, שתי חניות מקורות וחומות היקפיות בהתאם לבקשת היתר בנייה שמספרה
20232742/1.

1. הצדדים בעלי דירות בבית משותף דו משפחתי ברחוב יגור 8 קריית ביאליק, הרישום
כגוש 11590 חלקה 15 (להלן – **הבית המשותף**). הבית נרשם בפנקס הבתים
המשותפים בתאריך 07.12.1959.

2. דירת התובע ממוקמת בקומה הראשונה (תת חלקה 2), וצמודים לה קרקע ומחסן,
המסומנים בתשריט הבית המשותף "ג" ו- "ד", בהתאמה. הגג של תת חלקה 2
מוצמד אף הוא ליחידה זו (להלן – **דירת התובע**).

3. דירת הנתבעים ממוקמת בקומת הקרקע (תת חלקה 1), וצמודים לה קרקע ומחסן,
המסומנים בתשריט הבית המשותף "א" ו- "ב", בהתאמה (להלן – **דירת הנתבעים**).

4. על פי צו רישום ותשריט בית משותף, השטח המקורי של כול דירה הוא 74.71 מ"ר;
חלקה היחסי של כול דירה ברכוש המשותף, זהה.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/658/2024

המפקחת על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

5. בשנת 2013 הונפק לנתבעים היתר ל"תוספת בניה בקומת קרקע במבנה דו משפחתי כולל ממ"ד ומצללה בחצר". דירת הנתבעים הורחבה בשטח של 84.76 מ"ר שטח עיקרי ועוד 12 מ"ר ממ"ד (להלן – תוספת ההרחבה), שטח דירת הנתבעים לאחר ההרחבה הוא 174.17 מ"ר.
6. בשנת 2023 הגיש התובע בקשה להיתר בנייה, להרחבת דירתו על גג תוספת ההרחבה שבנו הנתבעים בשנת 2013, בשטח זהה לתוספת ההרחבה; וכן לבנייה של מחסן (6 מ"ר), שתי חניות מקורות (25.53 מ"ר) וחומות היקפיות - בשטח הצמוד לדירת התובע (ראו: סעיף 20 לכתב התביעה; כמו כן ראו את תיאור הבקשה על פי הגרמושקה: "תוספת בניה מוצעת (הרחבת דירה על גג השכן) + חניה מקורה ומחסן מוצעים + חומות היקפיות").
7. בקשת התובע להיתר בנייה אושרה בפן התכנוני, אך הוצאת ההיתר הותנתה בקבלת הסכמתם של הנתבעים או בקיומה של החלטה שיפוטית המתירה את ביצוע הבנייה בפן הקנייני. בהחלטת הוועדה המקומית מתאריך 30.04.24 (צורפה לכתב התביעה כנספח 15), צוין כי עיקר התנגדותם של הנתבעים היה בטענה ש"התוספת המוצעת תוכננה בשטח השייך קניינית למתנגדים ועל כן אין לאשרה".
8. בהעדר הסכמה של הנתבעים, הוגשה התביעה דנן.
9. עיקרה של המחלוקת בשאלה, האם יש לראות בהרחבה שמבקש התובע לבנות על גג תוספת ההרחבה שבנו הנתבעים בשנת 2013, הרחבה דומה כמשמעה בחוק המקרקעין; שאם כך הוא, יש לראות בנתבעים כמי שמסכימים לבנייה, גם בהעדר הסכמה פוזיטיבית מצדם.
10. טענתם העיקרית של הנתבעים היא שגג תוספת ההרחבה הוצמד לדירתם בפסק דין משנת 2014; ולכן אין לתובע זכות לבנות על שטח זה. לחלופין טענו הנתבעים כי אם הגג הוא רכוש משותף, אין לראות בבנייה על הגג המשותף "הרחבה דומה" לתוספת שהם בנו, הואיל וזו נבנתה על שטח הפרטי (קרקע שהוצמדה לדירתם).



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/658/2024

המפקחת על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

ההסדר הדיוני - הכרעה על סמך טיעונים בכתב

11. בקדם משפט שהתקיים ביום 25.02.2025 הסכימו הצדדים כי ההכרעה בתיק זה תינתן על סמך טיעונים בכתב שיגישו הצדדים. הנתבעים ביקשו שתישמר להם הזכות לתבוע פיצוי בגין הבנייה על גג תוספת ההרחבה (פרוטוקול עמ' 3 שו' 16-18).

12. התובע הגיש טיעונו בתאריך 02.04.2025. ביום 04.08.25 הוריתי על מחיקת סעיפים 3, 11 ו-18 לסיכומי התובע בהתאם לבקשת הנתבעים מיום 24.04.25.

13. הנתבעים הגישו סיכומיהם בתאריך 03.09.25, לאחר שהם הגישו התובע בקשה למחיקת סעיפים מסיכומי הנתבעים ולהוצאת מסמך שצורף לסיכומים שלא כדיון. כפי שיובא בהמשך, מצאתי שיש לדחות את האמור בסעיפים האמורים, לגופם של דברים. לגבי המסמך - מדובר באותו מסמך שכבר הוגשה בקשה לצרפו, במסגרת החלופות שפורטו בבקשת הנתבעים מיום 24.04.25, והניסיון להשחילו פעם נוספת לתיק פסול, לנוכח ההחלטה מיום 04.08.25 ולנוכח ההסדר הדיוני. אני מורה כי המסמך שצורף לסיכומי הנתבעים כנספח "ג" אינו חלק מהראיות בתיק.

14. כדי לא להאריך את הכתיבה יתר על הנדרש, טענות הצדדים בכתבי טענותיהם תובאנה בהמשך, בהתאם לצורך.

דיון והכרעה

15. תפיסת חזקה בלעדית על ידי בנייה ברכוש המשותף, שוללת לצמיתות את זכות השימוש באותו חלק, מיתר בעלי הדירות, תוך פגיעה בקניינם; משכך, אין הדבר יכול להיעשות, אלא בהסכמתם [ראו: [ע"א 2525/92 ראוברגר נגד עיריית רמת גן](#), פ"ד מז(5) 1(850) ראו גם: [רע"א 698/85 בן צור נגד נעים ששון](#), פ"ד מא(3) 144; (המפקח על המקרקעין נצרת) 140/20 [וקנין רות נ' ואנונו מרדכי](#) (נבו 30.9.2024); [סעיף 62\(א\) לחוק המקרקעין](#); [סעיף 12\(ב\) לחוק המקרקעין](#)]. כך גם ביחס לבנייה בשטח המוצמד לדירה מסוימת; לפי כלל, בנייה בשטח הצמדה טעונה הסכמה פה אחד של בעלי הדירות.

16. אחד החריגים לכלל זה קבוע בסעיף 71(א)(1) לחוק המקרקעין, במקרה של בנייה שמטרתה "הרחבת דירה" – במקרה כזה די בהסכמות מי שבבעלותם 75% מהדירות



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/658/2024

המפקחת על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

ו-66% מהרכוש המשותף צמוד לדירותיהם. סעיף 71ב שכותרתו "שינויים ברכוש המשותף ובזכויות הבניה", קובע כדלקמן:

על אף הוראות סעיף 62(א) סיפה, או סעיף 12(ב) לתקנון המצוי שבתוספת, רשאים מי שבבעלותם שלושה רבעים מהדירות ושני שלישים מהרכוש המשותף צמוד לדירותיהם, להחליט בדבר הוצאה של חלקים מסויימים מהרכוש המשותף והצמדתם לדירה פלונית, לשם בניה שמטרתה הרחבת אותה דירה, וכן להחליט בדבר חלוקת זכויות הבניה הנדרשות לצורך זה, ואולם, היה נושא ההחלטה כאמור הרחבת דירה פלונית אחת או יותר לשם בניית מרחב מוגן דירתי או מרחב מוגן קומתי, רשאים להחליט על כך מי שבבעלותם שישים אחוזים מהדירות.

17. ומהי הרחבה של דירה? בסעיף 71א לחוק המקרקעין מוגדרת הרחבה "הגדלה של שטח דירה קיימת בבית המשותף שניתן לקבל לגביה היתר בניה לפי תכנית בת-תוקף".

18. סיכומם של דברים, בעל דירה המבקש להרחיב את דירתו צריך להוכיח קיומם של שלושה תנאים במצטבר: האחד, קיומה של **סמיכות פיזית** בין הדירה לבין תוספת ההרחבה. תוספת הבנייה צריכה להיות מחוברת לדירה כהמשך טבעי של הדירה, כך שההרחבה תהא מתוך הדירה המורחבת [ראו: רע"א 1462/10 **דוד עטייה נ' ליאור שגיא** (נבו 2.8.2012); א' אייזנשטיין, **יסודות והלכות בדיני מקרקעין**, חלק שלישי – בתים משותפים, עמוד 223; השני, הסכמות של מי שבבעלותם 75% מהדירות ו-66% מהרכוש המשותף צמוד לדירותיהם (להוציא הרחבה לשם בניית ממ"ד או ממ"ק, אז די בהסכמות מי שבבעלותם 60% מהדירות). נקבע בפסיקה כי הסכמה צריכה להיות פוזיטיבית, ברורה ומפורשת לעניין היקף וטיב הבנייה, שכן בהצמדה או בניצול זכויות בניה יש הקנייה לצמיתות של אלו לאותה דירה [ראו: רע"א 259/99 **חברת פליצ'ה ראובן בע"מ נ' סופיוב**, פ"ד נה(3) 385, 402 (2001); ע"א 815/81 **כליפא נ' שאול**, פ"ד לו(3) 78, 83 (1982); ע"מ 795/19 **טליאט נ' ועדת ערר מחוזית לתכנון ובניה מחוז תל אביב** (נבו 15.7.2020)]. השלישי, אישור תכנוני, המצביע על היתכנות לקבל היתר בניה להרחבה המבוקשת, לפי תכנית בת תוקף.

19. בנסיבות שבהן הבית המשותף שלפניי כולל שתי דירות בלבד, הרי שלנתבעים זכות וטו ביחס לבנייה המבוקשת על ידי התובע (והפוך). בנסיבות אלו, נדרשת בחינה



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/658/2024

המפקחת על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

והכרעה בשאלה, האם הבנייה המבוקשת על ידי התובע לפי היתר הבנייה שבידו, עולה כדי פגיעה בזכותם הקניינית של הנתבעים, באופן שמצדיק לדחות את תביעת התובע [ראו: ע"א 10322/03 ישעיהו נ' שטרייכר, פ"ד נט (6) 449; ע"ס 2832/09 הועדה המקומית לתכנון ובניה גבעתיים נ' בני אליעזר (נבו 09.01.2011); רע"א 4657/21 כהן נ' משה"ב חברה לבניין ופיתוח בע"מ (נבו 03.08.2022)].

גג תוספת ההרחבה הוא רכוש משותף

ההסכם ההיסטורי בין הורי התובע לנתבעים

20. הנתבעים טוענים לזכויות בגג תוספת ההרחבה מכוח פסק דין שניתן ביום 20.01.2014 בהליך (המפקח על המקרקעין עכו) 84/13 סטרול נגד אזולאי. פסק הדין ניתן בתביעה שהוגשה נגד הנתבעים על ידי הורי התובע סטרול שלום וחנה – מי שהיו הבעלים הקודמים של דירתו (להלן – הורי התובע).

21. ההליך המשפטי האמור נפתח בבקשת סעד זמני שהגישו הורי התובע נגד הנתבעים במהלך ובעקבות העבודות לבניית תוספת ההרחבה שביצעו הנתבעים בשנת 2013. לדברי התובע ברקע להליך עמדו טענות לנזקים שנגרמו לבית המשותף, כתוצאה מאותן עבודות, ובטענות לבנייה שלא כדין בשטחים משותפים. מנגד טענו הנתבעים כי העילה היחידה להגשת התביעה בהליך הקודם נגעה לעבודת בנייה בשטח משותף בן 3.2 מ' שהסתכמה "בחיפוי קרקע קל בלבד".

22. הליך זה הסתיים בשלב מקדמי, בהסכם פשרה בין הורי התובע לבין הנתבעים, שקיבל תוקף של פסק דין ביום 20.01.2014 (להלן – הסכם הפשרה ופסק הדין, בהתאמה).

וזו לשון הסכם הפשרה:

1. הצדדים מסכימים לחלק מחדש ו/או להחליף שטחי הקרקע של הבית המשותף הנמצא ברח' יגור 8 קרית ביאליק, הידוע כגוש 11590 חלקה 15. המוצמדים לדירותיהם ו/או חלקים מסוימים מהשטחים המשותפים. וזאת מבלי שיחול שינוי כלשהו בגודל הכולל של שטחי ההצמדות, ומבלי שצד אחד ישלם למשנהו תמורה מכל סוג שהוא בעבר ו/או בעתיד בגין החלוקה ו/או ההחלפה הנ"ל ו/או כל הכרוך בה.

2. החלוקה מחדש ו/או ההחלפה תתבצע עפ"י התשריט המצורף כנספח להסכם זה. מובהר כי



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/658/2024

המפקחת על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

2.1 השטחים המסומנים ב' + ג' שייכים – כולם לדירת התובעים (הדירה בקומה א')

2.2 השטח המסומן א' – כולו (לרבות המצויין "בתהליך בנייה") - שייך צמוד לדירת הנתבעים (הדירה בקומת הקרקע).

2.3 השטח המנוקד - רכוש משותף

3. פרט לאמור לא יחול כל שינוי בזכויות הצדדים, כפי שנובעות בין היתר מנסח הרישום ו/או מתשריט הבית המשותף ו/או עפ"י כל דין

23. וזו לשון פסק הדין:

"...

1. לבקשת הצדדים שהתקבלה ביום 19.1.2014, אני נותן בזאת תוקף של פסק דין להסכם הפשרה ולתשריט המצורף ומסומנים פש/1 ו-פש/2 בהתאמה.

2. עם זאת יובהר, אין במתן תוקף של פסק דין להסכם הפשרה משום מתן תוקף קנייני להסכמת הצדדים וככל שיחפצו בכך, יהא על הצדדים לדאוג לתיקון צו הבית המשותף בהתאם להסכמות שהושגו, וזאת בלשכת המפקחת בחיפה.

3. ככל שתוגש בקשה לתיקון הבית המשותף, הרי שזו תערך בהתאם לחוק המקרקעין, התשכ"ט-1969 ולתקנות המקרקעין (ניהול ורישום) התשע"ב – 2011. בהעדר הסדרה קניינית של זכויותיהם, הרי שלהסכמות הצדדים עשוי ויוותר תוקף אובליגטורי בלבד.

4. אין בהסכם זה או בפסק הדין שניתן כדי לפגוע בזכויות של צדדים שלישיים, שאינם צד להליך זה, ככל שישנם צדדים כאלה.

5. כמו כן, אין במתן תוקף להסכם זה כדי לפטור את הצדדים מקבלת האישורים הדרושים, ככל שנדרש על פי דין, מכל רשות רלבנטית לרבות רשויות המס ו/או מוסדות התכנון.

6. עוד יובהר כי התשריט שצורף להסכם אינו יכול להוות תשריט לצורך תיקון צו הבית המשותף.

"...

לאחר שבחנתי את החומר שלפניי, לרבות מסמכי הבית המשותף, הוראות הסכם הפשרה ולשון פסק הדין, מצאתי שיש לדחות את טענת הנתבעים כי גג תוספת ההרחבה הוא קניינם הפרטי.

פסק הדין אינו מקנה לנתבעים זכות ייחודית בגג תוספת ההרחבה



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/658/2024

המפקחת על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

24. בפסק הדין ניתן תוקף של פסק דין "להסכם הפשרה ולתשריט המצורף ומסומנים פש/1 ו-פש/2 בהתאמה". לכתב התביעה צורף רק חלק מהתשריט שסומן "פש/2" בלבד (להלן – **תשריט ההסכם**).

25. תשריט ההסכם מדגים חלק קטן וזניח מהשטחים המפורטים בסעיף 2 להסכם הפשרה. בסעיף 4.4 לכתב הגנתם התייחסו הנתבעים לתשריט ההסכם וטענו שמדובר בתשריט חלקי וכי "העתק מלא יוצג בדיון". לא הוצג בדיון הסכם מלא של התשריט, וגם לא מאוחר יותר. בהחלטה שנתתי ביום 10.06.25 הוריתי לנתבעים להגיש את תכנית היתר הבנייה (הגרמושקה), אך הם לא עשו כן. הימנעות הנתבעים מהגשת העתק מלא של תשריט ההסכם, ללא כול הסבר, פועלת ראייתית לחובתם.

26. תשריט ההסכם אינו מוכיח את טענת הנתבעים כי גג תוספת ההרחבה הוצמד לדירתם בפסק הדין (סעיף 4.5 לכתב ההגנה). סעיף 2.2 להסכם הפשרה מורה כי "השטח המסומן א' – כולו (לרבות המצויין "בתהליך בנייה") - שייך צמוד לדירת הנתבעים (הדירה בקומת הקרקע)". המילים "בתהליך בנייה", משמען כי השטח שמסומן א' הוא שטח שמוצמד לדירת הנתבעים; ושנכון למועד החתימה על הסכם הפשרה, מבוצעות בו עבודות בנייה, הא ותו לא. המילים "בתהליך בנייה", אינן משמיעות את אשר מבקשים הנתבעים לשמוע - שהגג שייווצר כתוצאה מהבנייה על אותו שטח א', שייך להם.

27. הנתבעים שהיו צד להסכם הפשרה הסכימו על החלפה של שטחי הקרקע המוצמדים לדירותיהם או של חלקים מסוימים מהשטחים המשותפים "וזאת מבלי שיחול שינוי כלשהו בגודל הכולל של שטחי ההצמדות" – הסכמה זו אינה מתיישבת עם טענת הנתבעים כי הגג של תוספת הבנייה הוצמד לדירתם לפי פסק הדין; ואינה מתיישבת עם הוראות הדין המורות כי "אין לראות כרכוש צמוד אלא את מה שהוצמד מפורשות. אם הוענקה זכות לבנות על השטח המוצמד, איננו נובע מכך עדיין כי כל חלקיו החיצוניים של מה שנבנה (קירות חיצוניים או גג) גם הם מוצמדים לדירה כל עוד לא נקבע מפורשות אחרת, בהסכמת כל בעלי הדירות... כל גריעה מן הרכוש המשותף חייבת להיות מפורשת וברורה, אין מפרשים אותה בהרחבה אלא בדיוק ובדיוק ואין לנהוג בפרשנות מקילה ובהסקת מסקנות מכללל בכל הנוגע להגדרת תחומי השיתוף מחד גיסא, ותחומי הפרט, מאידך גיסא" [ע"א 239/79 ישראל גלבורט נ' הממונה על המרשם, לד(2) 807 (1980)]. כן



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/658/2024

המפקחת על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

ראו: ע"א 7808/21 אחוזת חלקה 180/8 בגוש 6940 בע"מ ו-16 אח' נ' חברת גג בית
הדר בע"מ (נבו 11.7.2023).

28. משלא הוסכם באופן מפורש על הצמדת הגג שייווצר כתוצאה מהבנייה של תוספת
הרחבה לדירת הנתבעים, יש לדחות את טענתם לזכויות בלעדיות בגג תוספת
ההרחבה.

29. מעל הצורך יוסף כי הצמדה של חלק מהרכוש המשותף לדירה מסוימת טעונה
רישום בתקנון המוסכם (סעיף 55א) לחוק המקרקעין; סעיף 62א) סיפא לחוק
המקרקעין; ורק הצמדה כקבוע בחוק, תעניק זכות קניינית [ראו: א' אייזנשטיין
בעמוד 113]. מושכלות יסוד אלו אף קיבלו ביטוי בפסק הדין שקבע מפורשות ש"אין
במתן תוקף של פסק דין להסכם הפרשה משום מתן תוקף קנייני להסכמת
הצדדים, וככל שיחפצו בכך, יהא על הצדדים לדאוג לתיקון צו הבית המשותף
בהתאם להסכמות שהושגו..." (סעיף 2). עוד צוין במפורש בפסק הדין כי בהעדר
הסדרה קניינית כאמור, הרי שלהסכמות הצדדים עשוי להיות תוקף אובליגטורי
בלבד (סעיף 3).

30. לצד האמור בעניין מעמדו הנורמטיבי המחייב של הרישום בפנקסי המקרקעין או
של התקנון המוסכם, אין מניעה שבעלי הדירות יגיעו ביניהם להסכמות שונות,
בקשר לחלוקה של זכויות החזקה והשימוש ברכוש המשותף (והן לעניין זכויות
בנייה) [סעיף 62ג) לחוק המקרקעין; מ' דויטש קניין כרך א, 734 (1997)]. במקרים
מסוימים, עשוי ההסכם לחייב צד שלישי שאינו צד להסכם, ובפרט רוכש זכויות
בקרע, שידע על קיומו של ההסכם [ראו: ע"א 269/74 בוקבזה נ' הממונה על
המרשם, פ"ד כט(1) 243, 248 (1974); מיגל דויטש קניין כרך א 559 (1997); יהושע
ויסמן דיני קניין - בעלות ושיתוף 213 (תשס"ז-1997); ע"א 48/16 דהאן נ' שמחון
(נבו 9.8.2017); ע"א 8227/20 קסירר נ' אמסלם (נבו 12.07.2023)].

31. במקרה דנן אין משמעות לשאלה האם התובע ידע על הסכם הפרשה שעליו חתומים
הוריו, שכן ממילא כאמור, פסק הדין לא הקנה לנתבעים זכויות קנייניות בגג תוספת
ההרחבה.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/658/2024

המפקחת על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

32. לסיכום, מלשונם של הסכם הפרשה ושל פסק הדין ומתשריט ההסכם, אני קובעת כי גג תוספת ההרחבה הוא רכוש משותף. זכותם של הנתבעים בגג תוספת ההרחבה היא בהתאם לחלקם היחסי ברכוש המשותף.

הבנייה על גג תוספת ההרחבה היא "הרחבה דומה"

33. התובע מבקש לבנות תוספת של 84.26 מ"ר וממ"ד בגודל 12.5 מ"ר (להלן – **ההרחבה המתוכננת**).

כמו כן מבקש התובע לבנות מחסן בגודל 6 מ"ר, חניה מקורה בשטח 25.53 מ"ר, וחומות היקפיות בשטח הצמוד לדירת התובע (להלן – **הבנייה הנוספת**).

[ראו: ס' 3.1 ו- 20 לכתב התביעה; תיאור הבקשה על פי הגרמושקה: "תוספת בניה מוצעת (הרחבת דירה על גג השכן) + חניה מקורה ומחסן מוצעים + חומות היקפיות"].

34. התובע טוען כי ההרחבה המתוכננת היא "הרחבה דומה" לתוספת שבנו הנתבעים בשנת 2013, ולכן יש לראות אותם כמי שמסכימים להרחבה המתוכננת, מכוח החזקה הקבועה בסעיף 71ב(ג) לחוק המקרקעין: "**בעל דירה שהורחבה יראה כמי שהסכים להרחבה דומה של כל דירה אחרת באותו בנין**".

35. הנתבעים טוענים בסיכומיהם כי המבחן לקיומה של הרחבה דומה הוא שיעור הפגיעה שפגע כול אחד מבעלי הדירות ברכוש המשותף (סעיף 3); וכי יש ליישם את חזקת ההסכמה הקבועה בסעיף 71ב(ג) לחוק המקרקעין בזהירות ובצמצום (סעיף 4). כמו כן טוענים הנתבעים כי בעל דירה שמבקש להרחיב דירתו על סמך חזקת ההסכמה הקבועה בחוק צריך להוכיח שמדובר בהרחבה דומה בשטחה ובמהותה (סעיף 4).

36. התובע הגיש את תוכנית הבקשה להיתר בנייה שהוגשה על ידו בשנת 2023. מנגד, הסתפקו הנתבעים בהגשת טבלת השטחים מתוך תוכנית הבקשה להיתר שהוגשה על ידם בשנת 2013 (להלן – **טבלת השטחים**). הנתבעים לא הגישו את תוכנית הבקשה עצמה (הגרמושקה), למרות החלטתי מיום 10.06.25.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/658/2024

המפקחת על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

37. בחנתי את החומר שלפניי לרבות תוכנית הבקשה להיתר שהגיש התובע; החלטת הוועדה המקומית מתאריך 30.04.24 (נספח 15 לכתב התביעה); טבלת השטחים; והיתר הבנייה שהונפק לנתבעים בשנת 2013 (נספח 5 לכתב התביעה).

38. מצאתי שתוספת ההרחבה שבנו הנתבעים זהה בשטחה להרחבה המתוכננת שמבקש התובע לבנות על גג תוספת ההרחבה. שטח כול דירה לאחר ההרחבה הוא 174.17 מ"ר. תוספת ההרחבה כוללת 84.76 מ"ר וממ"ד בשטח 12 מ"ר; ההרחבה המתוכננת כוללת 84.26 מ"ר וממ"ד בגודל 12.5 מ"ר.

39. טענת הנתבעים כי לא הוצגה חוות דעת מומחה, שמוכיחה כי מדובר ב"הרחבה דומה" (סעיפים 5 ו-20 לסיכומי הנתבעים) – נדחתה. מונחת לפניי תשתית מספקת כדי לקבוע שמדובר בהרחבה דומה, ולא נדרשת דווקא חוות דעת מומחה.

40. הנתבעים טוענים כי היקף הפגיעה שלהם ברכוש המשותף אפסי (לכאורה בשל העובדה שהם בנו על קרקע שהוצמדה לדירתם, ולכן אין לראות בהרחבה המתוכננת "הרחבה דומה" לתוספת ההרחבה שהם בנו (סעיפים 9-11 לסיכומי הנתבעים).

41. יש לדחות את הטענה. החוק והפסיקה אינם מבחינים בין האופי הקנייני של השטח שעליו מתוכננת ההרחבה - רכוש משותף או שטח מוצמד [רע"א 11017/08 נתן פל נ' מרדכי ליבוביץ (נבו 16.08.2010)].

42. רוב מופחת במקרה של הרחבת דירה, כקבוע בסעיף 71 לחוק המקרקעין, רלבנטי ביחס לבנייה על רכוש משותף ("להחליט בדבר הוצאה של חלקים מסויימים מהרכוש המשותף והצמדתם לדירה פלונית") ואף ביחס לבנייה על שטח הצמדה ("וכן להחליט בדבר חלוקת זכויות הבניה הנדרשות לצורך זה") ("סעיף 71 לחוק, כפי שהוסף בחוק המקרקעין (תיקון מס' 18), תשנ"ה-1995, בא להקל על האפשרות להרחיב דירה תוך ניצול אחוזי בניה הנדרשים לשם כך" (רע"א 11017/08 שאוזכר לעיל).

43. בהקשר הדברים אפנה לפסק הדין שניתן בע"א 7156/96 יעקב וברטה שואעי נ' דניאל בכרך, נג(1) 469 (1999): "יש להבחין בין הצמדת חלק מחלקת הרכוש המשותף לאחת מן הדירות בבית המשותף, לבין זכות בעל הדירה לבנות על השטח הצמוד. הצמדת שטח לדירתו מקנה לבעל הדירה זכות בעלות בשטח המוצמד. אך



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/658/2024

המפקחת על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

מכאן לא נובע, שלבעל הדירה כמה זכות לבנות על השטח המוצמד. זכויות הבנייה בבית משותף שייכות (מכוח בעלותם המשותפת בקרקע) לבעלי כל הדירות בבית, וניצולן על-ידי בעל דירה מותנה בהסכמת יתר בעלי הדירות".

44. ההבחנה שעושים הנתבעים בין בנייה על רכוש משותף לבין בנייה על שטח מוצמד משמעותה היא כי לעניין בנייה על גג משותף שנוצר כתוצאה מדירה שהורחבה על קרקע מוצמדת - חזקת ההסכמה הקבועה בסעיף 71ב(ג) לחוק המקרקעין לכאורה אינה חלה. תוצאה זו אינה סבירה ואין לה כול תימוכין בהוראות הדין.

45. ודוק; כדי להרחיב את דירתם בשנת 2013, היה על הנתבעים לקבל את הסכמת מי שהיו הבעלים של דירת התובע (הוריו), למרות שמדובר בבנייה על שטח מוצמד לדירתם ולא על שטח משותף. בקבלת הנתבעים את הסכמת בעלי הזכויות הקודמים בדירת התובע, נתנו הנתבעים את הסכמתם להרחבה דומה שתבצע בדירה זו בעתיד.

46. נסכם, העובדה שהנתבעים הרחיבו את דירתם על שטח הצמדה ולא על שטח משותף, אינה פוטרת אותם מחובת ההדדיות הקבועה בסעיף 71ב(ג) לחוק המקרקעין.

47. מכאן נפנה לבחון, מהי הרחבה דומה? לפי הפסיקה לא נדרשת זהות מלאה בין ההרחבה שבוצעה בעבר לבין הבנייה שאותה מבוקש להתיר. "הרחבה דומה" היא כזו ש"נועדה לאפשר ניצול שטחים שההפרעה שהם גורמים לרכוש המשותף אינה שונה באופן מהותי" [ע"א (מחוזי ירושלים) 3235/02 אביב דוד נ' גדולטר – בכבוד רונית (נבו 2.3.2003)].

48. "הרחבה דומה" אינה נבחנת רק על פי שטח ההרחבה המבוקש, ומדובר באחד מהקריטריונים שיש לבחון; בהקשר זה, נדרשת פרופורציה מסוימת בין השטח המבוקש לבין הרחבות קודמות. כבר נפסק כי לא דומה הרחבה של מטרים ספורים להרחבה של עשרות מטרים [עש"א (מחוזי-חיפה) 22123-10-10 חדד נ' זינגר (נבו 14.3.2011)].

49. לא דומה הרחבת דירה על ידי סגירת מרפסת, להרחבת דירה על חשבון חדר מדרגות משותף. בעל דירה שהרחיב את דירתו על ידי סגירת מרפסת נתן מראש את הסכמתו לסגירת מרפסות בעתיד על ידי בעלי הדירות האחרים באותו בניין, גם אם שטח



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/658/2024

המפקחת על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

המרפסות אינו זהה בגדלו. לצד זאת, אין לראות בו כמי שהסכים להגדלת דירת שכו על חשבון חדר המדרגות, גם אם שטח ההרחבה בשני המקרים זהה (ע"א 3235/02 שאוזכר לעיל); דוגמה נוספת, בעל דירה שהרחיב דירתו על חשבון שביל משותף אינו דומה להרחבת דירה על חשבון שביל משותף בחזית אחרת של הבית המשותף, שיש בה כדי לחסום או להצר משמעותית את שביל הגישה, תוך פגיעה במעבר החופשי הקיים, גם אם מדובר בהרחבות בגודל זהה [ראו: עש"א (מחוזי חי') 45079-10-20 **אפרים בר און נ' שמואל פלג** (נבו 17.1.2021)].

50. אני קובעת אפוא כי תוספת ההרחבה שהנתבעים בנו בשנת 2013 היא הרחבה דומה להרחבה המתוכננת, שמבקש התובע להתיר בהליך זה (ראו סעיפים 5 ו-33 לעיל, לעניין ההגדרות של "הרחבה מתוכננת" ו"תוספת ההרחבה").

יש להתיר לתובע את הבנייה הנוספת שאינה "הרחבה דומה"

51. הבנייה הנוספת שמבקש התובע כוללת מחסן, שתי חניות מקורות וחומות היקפיות על גבי שטח המוצמד לדירתו - אילו אינן בגדר "הרחבה דומה" (סעיף 20 לכתב התביעה, סעיף 6 לעיל).

52. לא מצאתי בכתב ההגנה ובסיכומי הנתבעים טענות נגד הבנייה הנוספת, והתייחסותם של הנתבעים לבנייה הנוספת הייתה רק בהקשר לטענתם כי אין לראות בבנייה המבוקשת לפי תכנית היתר הבנייה שהגיש התובע "הרחבה דומה", משום שהיא כוללת מחסן וחניה ששטחם הכולל 31.53 מ"ר, בשונה מהנתבעים שלא בנו מחסן וחניה [ראו סעיפים 5-8 לסיכומי הנתבעים].

53. בשולי הדברים ורק כדי להעמיד דברים על דיוקם אציין כי טבלת השטחים (סעיף 36 לעיל) אכן אינה כוללת מחסן וחניה, כפי שטוענים הנתבעים בסעיף 7 לסיכומיהם; ואולם מהחומר שלפניי עולה כי נבנו על ידם תוספות בנייה אחרות, כפי שניתן ללמוד מסעיף 19.2 לכתב ההגנה, וכפי שעולה מההיתר שהונפק לנתבעים, הכולל בין היתר בנייה של "מצללה בחצר" (היתר הבנייה של הנתבעים צורף לכתב התביעה כנספח 5).



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה**

מס' תיק: 8/658/2024

**המפקחת על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

54. משלא נשמעו טענות נגד "הבנייה הנוספת" (המחסן, החניה, והחומות ההיקפיות) כמודגם בתוכנית הבקשה להיתר; וממילא לא הוכח שיש בה לפגוע בזכותם הקניינית של הנתבעים - מצאתי להתירה.

התייחסות לטענותיהם הנוספות של הנתבעים

55. טענת הנתבעים כי מתן היתר להרחבה המתוכננת ימנע מהם למצות את זכויות הבנייה שלהם בקרקע, נדחית משהועלתה לראשונה בסיכומיהם (סעיף 13), וממילא אין לה תמיכה בראיות שלפניי. כך גם לגבי טענת הנתבעים בסיכומיהם (סעיפים 14 ו-20ד), בעניין זכותו לכאורה של התובע לבנות על הגג המוצמד לדירתו. בעניין זה יוזכר כי הצמדה של הגג לדירת התובע אינה מקנה לו אוטומטית זכות קניינית לבנות עליו (ראו סעיפים 27, 43 לעיל); והיא כפופה לאישורים בהיבט התכנוני (האפשרות לבניית ממ"ד על הגג שמעל דירת התובע מוטלת בספק).

56. טענת הנתבעים כי התובע לא נתן את הסכמתו להרחבת דירת הנתבעים בשנת 2013 (סעיף 15 לסיכומי הנתבעים) - אינה רלבנטית. סעיף 71ב(ג) לחוק המקרקעין נוקט במילים "בעל דירה שהורחבה" רואים אותו כמי שהסכים להרחבה דומה של כל דירה אחרת - גם אם בעל הדירה שמבקש את ההרחבה כיום, לא הסכים בשעתו להרחבה של אותה דירה. במילים אחרות די בכך שהדירה הורחבה כדי שבעליה ייראה כמי שהסכים להרחבה דומה של כל דירה אחרת באותו בניין. **"למחוקק אין עניין בהתחשבות קטנונית שיכולה להיות מצד בעל דירה אחד כלפי שכנו שלא הסכים בשעתו להרחבה שלו. המחוקק סבור כי ההסכמה להרחבה מצד בעלי דירות בבית שלהם אושרה הרחבה, צריכה להינתן לשכנם מתוך ראייה אובייקטיבית כוללת המביאה בחשבון הרחבה שכבר אושרה, ואין לכלול שיקולים אחרים הנובעים מצרות עין ונקמנות" (א' אייזנשטיין בעמוד 234).**

57. אני נדרשת לטענות הנתבעים בעניין התשלום עבור השימוש ביסודות הבנייה. שמורות לנתבעים טענותיהם בהתאם להסדר הדיוני (סעיף 11 לעיל). יובהר שתביעה בעניין זה אינה בסמכותו העניינית של המפקח על רישום המקרקעין.

סיכום



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה**

מס' תיק: 8/658/2024

**המפקחת על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

58. בהתאם לחומר שמונח לפניי, ובהתאם להסכמתם הדיונית של הצדדים, אני קובעת כדלקמן:

א. גג תוספת ההרחבה של הנתבעים הוא רכוש משותף. לנתבעים זכויות בגג תוספת ההרחבה, בהתאם לחלקם היחסי ברכוש המשותף (מחצית).

ב. ההרחבה המתוכננת שלגביה מבקש התובע היתר בהליך זה, היא הרחבה דומה לתוספת ההרחבה שהנתבעים בנו בשנת 2013 (ראו סעיפים 5 ו-33 לעיל, לעניין ההגדרות של "תוספת ההרחבה" ו"ההרחבה מתוכננת"). לא הוכח לפניי כי בניית ההרחבה המתוכננת כמודגם בתוכנית הבקשה להיתר, תגרום לפגיעה מהותית בזכויותיהם של הנתבעים, ומצאתי שיש להתירה.

ג. לא נטענה וממילא לא הוכחה טענה נגד הבנייה הנוספת (המחסן, החניה, והחומות ההיקפיות) כמודגם בתוכנית הבקשה להיתר, ומצאתי שיש להתירה.

59. בהתאם לכך, התביעה מתקבלת במלואה. התובע רשאי לבנות בהתאם לתוכנית הבקשה להיתר בנייה שמספרה 20232742/1.

60. משהתקבלה התביעה, אני מחייבת את הנתבעים יחד ולחוד בהוצאות התובע בסך ₪ 729 וכן בשכר טרחת עו"ד בסך 8,000 ₪. הסכומים ישולמו בתוך 30 יום, שאם לא כן יישאו הפרשי הצמדה וריבית כחוק, מהיום ועד לתשלום בפועל. בסכום ההוצאות נתתי דעתי בין היתר לנושא המחלוקת, להתנהלות הצדדים בהליך, ולהסדר הדיוני.

מזכירות תשלח את פסק הדין לצדדים ותסגור את התיק.

ניתן היום, כ"ז בחשוון תשפ"ו, 18 בנובמבר 2025, בהעדר הצדדים.

עינת מידן בלום

מפקחת על רישום מקרקעין